

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1607/2532

คุณหญิงพงา ดุลยธรรมธาดาราชวร
สภาบดี

โจทก์

นายครรชิต กูรมะโรหิต

จำเลย

คุณหญิงพงา ดุลยธรรมธาดาราชวร
สภาบดี โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 355)

กรณีสืบเนื่องจากโจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลได้มีคำพิพากษาตามยอมว่า จำเลยตกลงขายที่ดินตามเอกสารท้ายฟ้องให้แก่โจทก์ในราคา 40,000,000 บาท โดยแบ่งโอนที่ดินและชำระราคาออกเป็น 3 งวด ต่อมาโจทก์จำเลยพิพาทกันเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ในที่สุดศาลฎีกาพิพากษาให้โจทก์ชำระราคาที่ดินงวดที่ 1 ซึ่งยังค้างอยู่ 100,000 บาทแก่จำเลย และให้ยกเลิกการซื้อขายที่ดินงวดที่ 2

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความงวดที่ 3 โดยโจทก์ขอวางเงิน 29,000,000 บาท เพื่อชำระราคาและให้จำเลยโอนที่ดินตามสัญญางวดที่ 3 แก่โจทก์ จำเลยแถลงคัดค้านว่าโจทก์ผิดสัญญางวดที่ 2 จึง

หมดสิทธิซื้อที่ดินตามสัญญางวดที่ 3 และจำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้โจทก์โอนที่ดินตามสัญญางวดที่ 1 คืนจำเลย โดยจำเลยยอมคืนเงินแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้จำเลยโอนและส่งมอบที่ดินตามสัญญา ประนีประนอมยอมความงวดที่ 3 แก่โจทก์และรับชำระราคาที่ดินไปกับยกคำร้องของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้โจทก์โอนและส่งมอบที่ดินตามสัญญา ประนีประนอมยอมความงวดที่ 1 คือที่ดินตามโฉนดเลขที่ 838 และ 1113 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งแบ่งเป็นโฉนดย่อยอีก 71 โฉนด ให้แก่จำเลยโดยจำเลยชำระเงิน 5,000,000 บาทแก่โจทก์ และให้ยกคำร้องของโจทก์

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 351,350)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ